

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 3 safar 1419 - 29 mai 1998

141^{ème} année

N° 43

Sommaire

Lois

Loi n° 98-33 du 23 mai 1998 , modifiant et complétant quelques articles du code pénal	1167
Loi n° 98-34 du 23 mai 1998 , relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole.....	1168
Loi n° 98-35 du 25 mai 1998 , autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes.....	1169
Loi n° 98-36 du 25 mai 1998 , autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale de 1989 sur l'assistance.....	1169
Loi n° 98-37 du 25 mai 1998 , portant transfert de la caisse de retraite et de la caisse de prévoyance sociale du personnel des services publics de l'électricité et du gaz et des transports à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.....	1170

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 98-1136 du 18 mai 1998 , modifiant le décret n° 96-1273 du 22 juillet 1996, portant institution et organisation du "prix du Président de la République pour la promotion de la famille"	1170
Nomination d'un sous-directeur	1171
Arrêté du Premier ministre du 26 mai 1998, modifiant l'arrêté du 10 décembre 1997, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités à l'école nationale d'administration	1171

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 20 mai 1998, modifiant l'arrêté du 4 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires étrangères.....	1171
--	-------------

Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un inspecteur adjoint	1176
Arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mai 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales (conseils régionaux - communes) sous tutelle.....	1176
Ministère des Affaires Religieuses	
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 20 mai 1998, fixant l'ouverture des candidatures à l'obtention du prix du Président de la République pour les études islamiques au titre de l'année 1419 / 1999.....	1177
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 mai 1998, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	1177
Ministère des Finances	
Décret n° 98-1139 du 18 mai 1998, portant modification du décret n° 94-815 du 11 avril 1994 fixant les tarifs des droits de chancellerie.....	1178
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 98-1140 du 18 mai 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Radès et Naâssen gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la protection de la cité olympique 7 novembre 1987 à Radès et Ben Arous Sud contre les inondations.....	1181
Décret n° 98-1141 du 18 mai 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de l'Ariana(délégations de l'Ariana Ville et la Manouba).	1184
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 98-1142 du 18 mai 1998, portant création d'un établissement public de santé.....	1184
Arrêté du ministre de la santé publique du 20 mai 1998, portant abrogation de l'arrêté du 27 avril 1998 fixant la liste des spécialités médicales dont le titulaire peut bénéficier de l'autorisation de création d'un centre d'hémodialyse.....	1185
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Nomination d'un directeur	1186
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 mai 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade d'adjoint technique.....	1186
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 mai 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade d'adjoint technique.....	1189
Ministère de l'Industrie	
Arrêté du ministre de l'industrie du 20 mai 1998, portant homologation de la norme tunisienne relative aux additifs alimentaires	1189
Ministère de la Culture	
Arrêté du ministre de la Culture du 20 mai 1998 portant modification de l'arrêté du 11 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère de la culture	1190
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 98-1144 du 18 mai 1998, modifiant et complétant le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles	1194
Décret n° 98-1145 du 18 mai 1998, fixant les modalités de déroulement des élections des membres du conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires et son organisation.....	1194
Nomination d'un sous-directeur	1195
Nomination d'un chef d'arrondissement	1195
Nomination d'un coordinateur	1195
Nomination d'un chef de service	1196

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 mai 1998, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation de l'assiette des terrains de parcours collectifs à soumettre au régime forestier du périmètre Ouled Tilil sis à la délégation de Sidi Ali Ben Aoun du gouvernorat de Sidi Bouzid..... 1196

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie 1196

lois

Loi n° 98-33 du 23 mai 1998 modifiant et complétant quelques articles du code pénal (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Les articles 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 115 et 197 du code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 82 (nouveau). - Est réputé fonctionnaire public soumis aux dispositions de la présente loi, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l'un des services de l'Etat ou d'une collectivité locale ou d'un office ou d'un établissement public ou d'une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d'un service public.

Est assimilé au fonctionnaire public toute personne ayant la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de service public, ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.

Article 83 (nouveau). - Toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction, ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars.

Le tribunal prononce à l'encontre du condamné, par le même jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions publiques, de gérer les services publics et de les représenter.

Article 84 (nouveau). - Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine prévue à l'article 83 (nouveau) de ce code sera portée au double.

Article 85 (nouveau). - Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d'actes qu'il a accomplis et qui sont liés à sa fonction, mais non sujet à contre partie, ou d'un acte qu'il s'est abstenu de faire alors qu'il est tenu de ne pas faire, est

puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende.

Article 87 (nouveau). - Toute personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels ou supposés auprès d'un fonctionnaire public ou assimilé et qui aura accepté, directement ou indirectement des dons, ou promesses de dons, ou présents, ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'obtenir des droits ou des avantages au profit d'autrui, même justes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La tentative est punissable.

La peine sera portée au double si l'auteur de l'acte est un fonctionnaire public ou assimilé.

Article 91 (nouveau). - Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes visées à l'article 82 (nouveau) du présent code en vue d'accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié à sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.

Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.

La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82 (nouveau) ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille.

Article 92 (nouveau). - Si la tentative de corruption n'a eu aucun effet, les autres seront punis d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende.

Si la tentative de voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet, les auteurs seront punis de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende.

Article 115 (nouveau). - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le tribunal pourra faire application des peines accessoires, ou l'une d'entre elles, édictées par l'article 5 du code pénal.

Article 197 (nouveau). - Est puni d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, toute personne exerçant une profession, médicale ou para-médicale qui aura délivré, par complaisance, un certificat faisant état de faits inexacts relatifs à la santé d'une personne, ou qui aura dissimulé ou certifié faussement l'existence d'une maladie ou infirmité ou d'un état de grossesse non réelle, ou fourni des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause du décès.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à cinq mille dinars d'amende lorsque, dans le cadre de l'exercice de sa profession médicale ou para-médicale, la personne aura sollicité

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mai 1998.

ou agréée, soit pour elle même soit pour autrui, directement ou indirectement, des offres ou promesses ou dons ou présents ou rémunérations en contre partie de l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Art. 2. - Sont ajoutés au code pénal les articles 87 (bis), 97 (bis) et 97 (ter) comme suit :

Article 87 (bis). - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui aura agréé, sans droit, soit pour lui même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des dons ou promesses de dons ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l'égalité des chances dans les marchés passés par les établissements publics, les entreprises publiques, les offices, les collectivités locales et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales participent, directement ou indirectement à son capital.

Article 97 (bis). - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende, tout fonctionnaire public, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou de détachement qui aura sciemment participé, personnellement ou par intermédiaire, par travail ou capital, dans la gestion d'une entreprise privée assujettie - en vertu de ses fonctions - à son contrôle, ou ayant été chargé de conclure des contrats avec elle, ou ayant été un élément actif dans la conclusion de ces contrats.

La peine sera réduite à deux ans d'emprisonnement et à deux mille dinars d'amende à l'égard du fonctionnaire public ayant profité de sa qualité première en opérant, sciemment cette participation avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et ce en vue de réaliser un intérêt pour lui même ou pour autrui, ou porter préjudice à l'administration.

Article 97 (ter). - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende tout fonctionnaire, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement une activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable.

Les conditions d'obtention de l'autorisation administrative, ainsi que ses procédures seront fixées par décret.

Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura commis cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé légalement à cet effet.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 98-34 du 23 mai 1998 relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - La consultation agricole consiste en l'encadrement de l'exploitant au niveau technique, technologique et dans la gestion. Elle couvre les différentes étapes et les différents

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mai 1998.

aspects de l'activité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les domaines qui lui sont liés.

La consultation agricole peut prendre la forme d'une intervention circonstancielle ou d'un programme global.

Aux fins de la présente loi, on entend par "exploitant" : l'exploitant dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les domaines qui lui sont liés.

Chapitre II

Prérogatives des conseillers agricoles

Art. 2. - Sous réserve des exceptions prévues par les textes législatifs en vigueur, la profession de conseiller agricole est exercée comme activité principale suivant les dispositions de la présente loi.

Le conseiller agricole est chargé notamment d'accomplir les missions suivantes :

1/ La consultation agricole générale : elle consiste à donner un conseil circonstanciel ou à aider l'exploitant dans l'élaboration d'un programme d'appui et de développement d'une production et la maîtrise du fonctionnement et du suivi durant les différentes étapes de l'exécution.

2/ La consultation agricole spécialisée : elle consiste à assister l'exploitant dans la maîtrise de la gestion d'une activité, d'une production ou de moyens de production déterminés et ce dans le cadre du programme d'appui et de promotion de son activité ou d'une intervention limitée.

3/ La consultation en développement agricole et rural : elle consiste à animer des groupes d'exploitants et à moderniser leurs techniques d'exploitation et les aider dans la réalisation de projets productifs individuels ou collectifs sur demande des organisations et organismes professionnels ou associations concernées et ainsi sur demande de l'administration, le cas échéant, et ce dans le cadre de l'exécution des programmes de développement agricole ou rural nationales, régionales ou locales.

Chapitre III

Modalités et conditions d'exercice de la profession

Art. 3. - La profession de conseiller agricole ne peut être exercée que par les personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission qui sera créée à cet effet et chargée d'étudier et d'émettre son avis concernant les demandes d'inscription sur la liste.

La composition de cette commission, les modalités de son fonctionnement et les conditions d'agrément et d'attribution des encouragements aux conseils agricoles sont fixés par décret qui sera pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 4. - Le demandeur de l'agrément doit remplir les conditions suivantes :

1 - Pour les personnes physiques :

- être de nationalité Tunisienne,

- jouir de ses droits civiques,

- être titulaire au moins d'un diplôme d'ingénieur délivré par les institutions d'enseignement supérieur agricole ou d'un diplôme équivalent,

- prouver que son expérience agricole sur terrain est de 3 ans au minimum.

2/ Pour les personnes morales :

- être de nationalité Tunisienne,

- les conditions citées à l'alinéa 1 du présent article doivent être remplies par leurs principaux dirigeants et agents ayant la délégation de signature.

Art. 5. - Une liste annuelle des conseillers agricoles agréées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cette liste est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et affichée aux sièges des commissariats régionaux au développement agricole et des organisations et des établissements professionnelles agricoles.

Art. 6. - Les prestations du conseiller agricole doivent faire l'objet d'un contrat qui fixera les droits et obligations de chaque partie accompagné, si nécessaire, d'un programme de travail détaillé.

Art. 7. - Les contrats établis entre les conseillers agricoles et les exploitants comprennent obligatoirement :

1 - les interventions du conseiller agricole, leurs durées et leurs composantes principales,

2 - les obligations et les droits des deux parties contractantes,

3 - le calendrier des visites de vulgarisation et d'encadrement,

4 - les honoraires du conseiller agricole et les modalités de son paiement.

Art. 8. - Le conseiller agricole doit inscrire ses observations et instructions concernant l'exécution des interventions indiquées à l'article 7 ci-dessus dans un registre spécial tenu au siège de l'activité de l'exploitant.

L'exploitant doit inscrire au même registre les travaux effectués par lui en application des recommandations du conseiller agricole.

Les conseillers agricoles doivent informer les services compétents des parasites et maladies constatés lors de leurs missions et dont la propagation peut endommager les cultures et le cheptel.

Art. 9. - Le conseiller agricole qui se trouve dans l'incapacité, pour raisons légitimes, d'assurer une mission qui a fait l'objet d'un contrat, peut charger un autre conseiller pour l'achever à sa place et dans le cadre du contrat signé avec le bénéficiaire du service.

Ce remplacement doit se faire par écrit et contenir l'accord de l'exploitant.

Chapitre IV

Interdictions et sanctions

Art. 10. - Il est interdit de cumuler avec la profession de conseiller agricole une activité de nature à compromettre le principe d'indépendance nécessaire à l'exercice de la profession.

Art. 11. - le conseiller agricole est responsable selon les règles du droit commun de toute faute professionnelle qu'il commet et qui cause un dommage à l'activité agricole objet de la consultation.

Art. 12. - La négligence ou les fautes professionnelles attribuées au conseiller agricole doivent faire l'objet d'un dossier probant et adressé par l'exploitant au ministre chargé de l'agriculture qui le soumet à la commission prévue par l'article 3 de la présente loi.

Le président de la commission ou son représentant doit informer le conseiller agricole de la négligence ou des fautes qui lui sont attribuées afin de présenter ses observations dans un délai de 20 jours à partir de la date où il a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 13. - La commission prévue par l'article 3 de la présente loi statue sur les dossiers qui lui sont soumis après achèvement des enquêtes les concernant et peut proposer au ministre chargé de l'agriculture d'adresser un avertissement ou de prendre une décision de retrait temporaire pour une période ne dépassant pas trois mois à l'encontre des conseillers agricoles dont la négligence ou la faute professionnelle a été prouvée.

Art. 14. - La décision d'avertissement ou de retrait de l'agrément est prise par le ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la commission prévue par l'article 3 de la présente loi et est communiquée au conseiller agricole concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 15. - L'usurpation du titre de conseiller agricole est sanctionnée conformément à l'article 159 du code pénal.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 98-35 du 25 mai 1998, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est autorisée l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, annexée à la présente loi, et conclue à Hambourg le 27 avril 1979.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 mai 1998.

Loi n° 98-36 du 25 mai 1998, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale de 1989 sur l'assistance (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est autorisée l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale de 1989 sur l'assistance annexée à la présente loi, et conclue à Londres le 28 avril 1989.

Art. 2. - Lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le gouvernement tunisien déposera en même temps les réserves annexées à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 mai 1998.

Loi n° 98-37 du 25 mai 1998, portant transfert de la caisse de retraite et de la caisse de prévoyance sociale du personnel des services publics de l'électricité du gaz et des transports à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont transférés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale les régimes de pensions de retraite et de capital-décès du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports institués par le décret du 26 août 1948 et le régime de prévoyance sociale du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports prévu par le décret du 13 décembre 1951. Le transfert couvre l'actif et le passif de ces régimes y compris l'intégralité de leurs réserves.

Art. 2. - La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale se substitue à la caisse de retraite et à la caisse de prévoyance sociale du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports dans tous les droits et obligations découlant de l'application des régimes visés à l'article 1er de la présente loi.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 mai 1998.

A ce titre, elle est chargée de la liquidation des obligations actives et passives de la caisse de retraite et de la caisse de prévoyance sociale du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports.

Elle prend toutes les dispositions nécessaires afin d'établir les droits des deux caisses précitées au cas où ils n'ont pas été constatés par écrit de leur part.

Art. 3. - Le personnel en activité, affilié à la caisse de retraite et à la caisse de prévoyance sociale du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports est soumis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux dispositions légales et réglementaires applicables aux affiliés de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Art. 4. - Sont maintenus les droits acquis octroyés au profit des titulaires de pensions avant l'entrée en vigueur de la présente loi et les droits qui seront créés à compter de cette date seront liquidés conformément à la législation en vigueur appliquée par la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Art. 5. - Sont dissoutes à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi la caisse de retraite et la caisse de prévoyance sociale du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports. Leurs personnels en activité sont transférés à compter de cette date à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale selon des modalités qui seront fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 98-1136 du 18 mai 1998, modifiant le décret n° 96-1273 du 22 juillet 1996, portant institution et organisation du "prix du Président de la République pour la promotion de la famille".

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le décret n° 96-1273 du 22 juillet 1996, portant institution et organisation du "prix du Président de la République pour la promotion de la famille",

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 96-1273 du 22 juillet 1996, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article. 8 (nouveau). - Il est créé, dans chaque gouvernorat, une commission régionale, chargée d'examiner les dossiers de candidature à l'obtention du prix du Président de la République pour la promotion de la famille dans sa forme régionale, de choisir un dossier d'un candidat unique et de le présenter accompagné d'un

rapport à la commission nationale, avant le 31 juillet de chaque année. La commission régionale se réunit au cours de la deuxième quinzaine du mois du juillet chaque année sur convocation de son président.

Les décisions et avis sont pris à la majorité et en cas d'égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

La commission régionale est présidée par le gouverneur et composée des membres suivants :

- le représentant du ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille.
- le directeur régional de l'éducation.
- le directeur régional de la santé publique.
- le directeur régional des affaires sociales.
- le commissaire régional de la culture.
- le commissaire régional de la jeunesse et de l'enfance.
- le président de la commission régionale du fonds de la solidarité nationale 26 26.
- le délégué régional de l'office national de la famille et de la population.
- le président de la section régionale de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille.

Le président de la commission peut, en outre faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour de la réunion.

Le secrétariat de la commission régionale est assurée par le représentant du ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille.

Article 9 (nouveau). - Les candidatures pour l'obtention du prix national sont présentées au président de la commission nationale.

Les candidatures pour l'obtention du prix régional sont présentées au président de la commission régionale concernée, et ce avant le 1er juillet de chaque année.

Art. 2. - Le premier ministre, le ministre des finances et le ministre délégué du premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 98-1187 du 20 mai 1998.

Monsieur Habib Dridi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous directeur au bureau des travaux publics relevant du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés relevant du contrôle général des dépenses publiques au premier ministère.

Arrêté du Premier ministre du 26 mai 1998, modifiant l'arrêté du 10 décembre 1997, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités à l'école nationale d'administration .

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi organique n° 89-11 du 14 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-2122 du 7 décembre 1992 et le décret n° 97-1206 du 23 juin 1997,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale

d'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992,

Vu le décret n° 93-1496 du 19 juillet 1993, portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités tel qu'il a été modifié par le décret n° 97-1623 du 18 août 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 décembre 1997, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités à l'école nationale d'administration,

Arrête :

Article premier. - Le concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation d'attachés d'administration appelés à exercer auprès des gouvernorats et des municipalités à l'école nationale d'administration ouvert par l'arrêté du 10 décembre 1997 susvisé est reporté au 19 juin 1998 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 juin 1998 inclus.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est de quatre vingt neuf (89).

Art. 4. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1998.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 20 mai 1998, modifiant l'arrêté du 4 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères et ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu la circulaire du premier ministre n° 8 du 9 février 1998, fixant les modalités pratiques relatives à l'élaboration des plans de mise à niveau ministériels institués en vertu du décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu l'arrêté du 4 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Les tableaux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévus par l'article premier de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, sont modifiés comme suit :

Tableau n° 1 (nouveau) : Le Schéma d'informatisation du Ministère :

Les principaux éléments du schéma d'informatisation du ministère	Elaboration du schéma		Réalisation du schéma	
	Structure responsable de l'élaboration	Délai de réalisation du schéma	Structure responsable de la réalisation	Calendrier de réalisation
1 - Elaboration d'un nouveau schéma directeur informatique	Direction de l'organisation et méthodes et de l'informatique (DOMI)	1997		
2 - Mise en place du comité départemental d'informatique	Secrétariat général	1996		
3 - Système de messagerie électronique				
- Etude	D.O.M.I	Réalisée en		
- Installation du système	D.O.M.I	1995 - 1996 - 1998		
- Exploitation			Directions centrales et postes à l'étranger	1996 - 1999
4 - Gestion électronique des documents				
- Etude	D.O.M.I	1995 - 1996		
- Installation du système	D.O.M.I et direction de la documentation et des archives (D.D.A)	1997 - 1999		
- Exploitation			Directions centrales et postes à l'étranger	1997 - 1999
5 - Système El Jaliat				
- Mise en œuvre El Jaliat version 1	D.O.M.I	1995 - 1996	D.G.A.C et postes consulaires	1996 - 1998
- Etude et réalisation El Jaliat version 2	D.O.M.I et direction générale des affaires consulaires (D.G.A.C.)	1998		
- Mise en œuvre El Jaliat version 2			D.G.A.C et postes consulaires	1998 - 1999
6 - Généralisation des outils de bureautique et formation de leurs utilisateurs	D.O.M.I	1996 - 1999	Toutes les structures du ministère	1996 - 1999
7 - Exploitation des applications nationales et internationales	D.O.M.I	1998	Toutes les structures du ministère	1998 - 1999

Tableau n° 2 (nouveau) : Le programme de formation initiale, de formation continue et de recyclage :

Les principaux éléments du programme de formation initiale, de formation continue et de recyclage	Elaboration du programme		Réalisation du programme	
	Structure responsable de l'élaboration	Délai de réalisation du programme	Structure responsable de la réalisation	Calendrier de réalisation
I - Formation initiale :				
- Corps diplomatique	Institut diplomatique pour la formation et les études (I.D.F.E) Secrétariat général	1998	I.D.F.E. et institutions spécialisées	Corps Dip-annuel Corps financier et tech. : annuel à partir de 1998
- Corps financier		1998		
- Cadre technique		1998		
II - Préparation du personnel au travail à l'étranger :				
Corps diplomatique, administratif, financier et technique	I.D.F.E	1998 - 1999	I.D.F.E	1998 - 1999

Les principaux éléments du programme de formation initiale, de formation continue et de recyclage	Elaboration du programme		Réalisation du programme	
	Structure responsable de l'élaboration	Délai de réalisation du programme	Structure responsable de la réalisation	Calendrier de réalisation
III - Recyclage :				
III - 1 - Cycles de formation spécialisée				
- Affaires consulaires				
- Affaires économiques et commerciales				
- Affaires culturelles et de presse	I.D.F.E	annuel	I.D.F.E et autres structures concernées du ministère	annuel
- Tenue et gestion des dossiers				
- contrôle et application de l'informatique dans la gestion comptable				
- Questions sécuritaires				
- Documentation et archives				
III - 2 - Exercices de simulation				
* Négociations	I.D.F.E	annuel	I.D.F.E	annuel
* Réunions internationales et régionales				
III - 3 - Cycles de formation permanente				
* Langues vivantes étrangères				
* Rédaction administrative en arabe et en français	I.D.F.E	annuel	I.D.F.E et autres structures spécialisées	annuel
* Informatique				
* Séminaires de formation et de sensibilisation pour les conjoints des agents nouvellement affectés à l'étranger				
III - 4 - Cycles de formation préalable à l'affectation à l'étranger				
* Cours intensifs de langues				
* Stages dans les directions géographiques ou spécialisées	I.D.F.E	annuel	I.D.F.E	annuel
* Stage à l'institut de défense nationale				
IV - Organisation de colloques, conférences et séminaires relatifs aux relations internationales	I.D.F.E	annuel	I.D.F.E	annuel
V - Formation diplomatique des agents des ministères et organismes publics appelés à exercer à l'étranger				
- Organisation de séminaires et cycles de formation au profit des cadres et agents des ministères, entreprises et organismes publics appelés à exercer à l'étranger	I.D.F.E	1998	I.D.F.E	chaque fois que nécessaire

Tableau n° 3 (nouveau) : Le programme d'élaboration des manuels de procédures concernant tous les secteurs relevant du ministère :

Les manuels	Equipe chargée de l'élaboration	Les délais de réalisation
1 - Actualisation du guide consulaire	D.G.A.C	1997
2 - Manuel de procédures du ministère relatives aux questions suivantes :		
- Dossiers et suivis	Directions centrales en collaboration avec les missions à l'étranger	1996 - 1999
- Standardisation des documents et formulaires diplomatiques et consulaires		1999
- Gestion administrative et financière		1996 - 1998
- Protocole		1998
- Inspection		1998
- Sécurité		1998
- Permanence		1996
- Définition des tâches par fonction et par poste de travail		1999

Tableau n° 4 (nouveau) : Les éléments du plan de mise à niveau nécessitant une étude préalable :

Les éléments du plan nécessitant une étude préalable	Structure responsable de l'étude	Date de finalisation de l'étude
Les attributions pouvant être déléguées aux postes diplomatiques et consulaires à l'étranger	D.G.A.C Directions des affaires juridiques (D.A.J) Direction des affaires administratives et financières (D.A.A.F) en collaboration avec les postes diplomatiques et consulaires	1998
Les activités pouvant être soumises aux règles de la comptabilité analytique	Direction générale de l'inspection (D.G.I) D.G.A.C D.A.A.F	1999
Les structures pouvant être soumises aux règles de la gestion par objectifs	D.G.I D.A.A.F	1998
Le programme de l'amélioration de l'accueil dans l'administration :	Bureau des relations avec le citoyen (BRC) en collaboration avec les directions concernées.	1997 - 1998
Elaboration d'outils et aménagement d'espaces de médiatisation des réalisations du ministère et fixation du programme relatif à la communication et la promotion de la mémoire et de l'identité nationale	Direction de l'information en coordination avec la direction de la documentation et des archives (DDA) et les postes diplomatiques et consulaires	1998

Tableau n° 5 (nouveau) : Les éléments du plan de mise à niveau dont la réalisation doit être entamée :

Les éléments du plan dont la réalisation doit être entamée	Structure responsable de l'étude	Calendrier de réalisation
La révision de l'organisation des structures du ministère conformément à l'organigramme type	Secrétariat général	1997 - 1998
L'élaboration et la mise à jour du plan de chargement des agents selon la situation actuelle	Direction des affaires administratives et financières	1998
L'élaboration du plan de chargement des agents tel qu'il devait être compte tenu des besoins réels en ressources humaines	Direction des affaires administratives et financières en collaboration avec les différentes directions centrales et les postes diplomatiques et consulaires	1998
- Création d'une cellule chargée de la supervision de l'opération et du suivi de l'exécution de ses étapes		
- Actions de sensibilisation des agents		1997 - 1998
- Recensement des tâches		1998
- Evaluation de la durée de réalisation des opérations et de leur fréquence		1998 - 1999
L'élaboration d'un recueil des textes législatifs et réglementaires, des circulaires et de toutes les instructions relatives au ministère et leur classification par matière	D.A.A.F, D.D.A et D.A.J	1997 - 1998
- Inventaire des textes législatifs et réglementaires, des circulaires et des instructions relatives au ministère et élaboration d'un recueil de ces textes.		
- Création d'une base de données textuelle juridique se rapportant à l'action du ministère.	D.D.A et D.A.J	1999

Les éléments du plan dont la réalisation doit être entamée	Structure responsable de l'étude	Calendrier de réalisation
La généralisation de l'utilisation de la langue arabe	Toutes les directions	Mise en œuvre continue
La réalisation du programme relatif aux imprimés administratifs	D.G.A.C + D.A.A.F	1997 - 1998
La réalisation du programme de sauvegarde des documents et des archives	D.D.A. en coordination avec les directions centrales et les postes diplomatiques et consulaires	1996 - 1998
- Assainissement de la situation des documents administratifs et des archives - Gestion des documents administratifs et des archives		1997 - 1999
La révision de la liste des prestations administratives fournies par les services du ministère aux usagers et des conditions de leur octroi	D.G.A.C. + D.A.A.F	Liste fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 13 janvier 1995 à actualiser périodiquement
- Ces prestations concernent notamment : * la légalisation de signature * l'état civil * la recherche dans l'intérêt des familles * l'intervention pour la protection des personnes et des biens à l'étranger * les successions * le rapatriement des dépouilles mortelles		
Fixation et révision de la liste des autorisations et des attestations administratives relatives au ministère	- D.G.A.C + D.A.A.F - Dir. du protocole diplomatique - Bureau des relations avec le citoyen	1996 - 1998
Fixation des cas nécessitant une réponse aux réclamations et demandes des citoyens avec motivation en cas de refus	- D.G.A.C + D.A.A.F - Dir. du protocole diplomatique - Bureau des relations avec le citoyen	Cas fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 19 mars 1998 à actualiser périodiquement
Fixation des cas nécessitant la légalisation de signature ou la certification de la conformité des copies aux originaux	D.G.A.C	Ces cas fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 19 mars 1998 à actualiser périodiquement

Tableau n° 6 (nouveau) : Les autres réformes pouvant être introduites au niveau des secteurs relevant du ministère :

Les réformes	Structures responsable de l'élaboration de l'étude	Délai de réalisation de l'étude	Calendrier de réalisation des réformes
Elaboration d'un plan de travail type annuel pour chaque poste fixant les objectifs à réaliser compte tenu de ses spécificités et conformément à la stratégie globale de l'action diplomatique	Comité ad-hoc présidé par le dir. gen. de l'inspection et composé des cadres supérieurs du ministère et de certains chefs de postes diplomatiques	1998	1998 - 1999
Elaboration d'une étude de rentabilité des postes diplomatiques et consulaires	Comité ad-hoc présidé par le dir. gen. de l'inspection et composé des cadres supérieurs du ministère et de certains chefs de postes diplomatiques et consulaires	1998	1998 - 1999
Etude des moyens susceptibles de consolider la coordination entre les postes diplomatiques et consulaires et les autres organismes tunisiens représentés à l'étranger	Direction générale de l'inspection en coordination avec les parties compétentes relevant des ministères et organismes concernés	1997	1998

Les réformes	Structures responsable de l'élaboration de l'étude	Délai de réalisation de l'étude	Calendrier de réalisation des réformes
Définition des procédures relatives au mouvement annuel des personnels diplomatiques, financiers, administratifs et techniques et élaboration d'un plan de carrière pour les agents du département	Le secrétariat général en collaboration avec les directions centrales concernées	1998	1999
Révision du régime actuel de rémunération des agents exerçant à l'étranger	Le secrétariat général en coordination avec les autorités compétentes (premier ministre, ministère des finances et la banque centrale de Tunisie)	1998	1998 - 1999
Elaboration d'un plan d'acquisition d'immeubles et d'un programme de maintenance des locaux propriété du ministère à l'étranger	Le secrétariat général en coordination avec les ministères concernés (finances, domaines de l'Etat et affaires foncières)	1998	1998 - 1999
Construction du siège du ministère			
- Etude	- ministère de l'équipement et de l'habitat et les services techniques du ministère	Déjà réalisée	
- Démarrage des travaux		1997	
- Achèvement des travaux			1999
- Transfert au nouveau siège	- secrétariat général en collaboration avec les directions centrales concernées		1999

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 mai 1998.

Le Ministre des Affaires Etrangères
Saïd Ben Mustapha

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 98-1138 du 20 mai 1998.

Monsieur Mohamed Khemaïes, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'inspecteur adjoint à l'inspection générale du ministère de l'intérieur.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mai 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe au ministère de l'intérieur et les collectivités publiques locales (conseils régionaux - communes) sous tutelle.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes; ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif; ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique; ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, portant statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-306 du 20 février 1995.

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe, les agents temporaires de la catégorie "C" faisant fonction de mécanographe et ayant au moins cinq (5) années d'ancienneté dans la catégorie à la date de l'examen.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emplois mis, à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comporte toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique.

2 un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie "C" faisant fonction de mécanographe.

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement après examen des dossiers de candidature par le jury de l'examen et ce par :

- le ministre de l'intérieur si l'examen est ouvert au profit du ministère ou des conseils régionaux.

- le gouverneur si l'examen est ouvert au profit des municipalités sous sa tutelle.

- le président de la commune si l'examen est ouvert au profit de la municipalité.

Art. 7. - L'examen professionnel susvisé comporte les épreuves suivantes :

1 - Les épreuves écrites :

- une épreuve de culture générale,

- une épreuve d'ordre technique.

2 - Une épreuve pratique sur ordinateur.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
* Epreuves écrites :		
- épreuve de culture générale	2 heures	(01)
- épreuve d'ordre technique	2 heures	(03)
* Epreuve pratique :	1 heure	(02)

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de soixante (60) points pour l'ensemble des épreuves écrites et pratique.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté de l'autorité compétente sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de mécanographe est arrêtée par le ministre de l'intérieur ou

le gouverneur ou le président de la commune et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen.

Tunis, le 20 mai 1998.

Le Ministre de l'Intérieur
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Annexe du programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de mécanographe

I - Culture générale :

- la constitution du 1er juin 1959 telle qu'elle a été amendée,

- les droits et devoirs des citoyens,

- la chambre des députés,

- le tiers monde,

- statut général des personnels de l'Etat,

- statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique.

II - Epreuve professionnelle :

- notions de l'informatique,

- matériel de saisie.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 20 mai 1998, fixant l'ouverture des candidatures à l'obtention du prix du Président de la République pour les études islamiques au titre de l'année 1419 / 1999.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 92-861 du 11 mai 1992, portant création du prix du Président de la République pour les études islamiques et notamment l'article 5.

Arrête :

Article premier. - La candidature à l'obtention du prix du Président de la République pour les études islamiques, au titre de l'année 1419 / 1999, est ouverte le 28 moharem 1419 / 25 mai 1998.

Art. 2. - Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 1er rejeb 1419 / 22 octobre 1998.

Tunis, le 20 mai 1998.

Le Ministre des Affaires Religieuses
Ali Chebbi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 mai 1998, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les

textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 4 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1121 du 15 juin 1996, portant nomination de Monsieur Chedly Neffati, ministre des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1420 du 12 août 1996, chargeant Monsieur Tahar Seffen, administrateur général, des fonctions de directeur général des services communs au ministère des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi 97-83 du 20 décembre 1997, qui a modifié et complété la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, le ministre des affaires sociales délégué à Monsieur Tahar Seffen, administrateur général, chargé des fonctions de directeur général des services communs au ministère des affaires sociales, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions de sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 mai 1998.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-1139 du 18 mai 1998, portant modification du décret n° 94-815 du 11 avril 1994 fixant les tarifs des droits de chancellerie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,

Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968, réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-716 du 20 avril 1992,

Vu le décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie tel qu'il a été complété par le décret n° 97-1351 du 21 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre de la justice,

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les annexes au décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie tel qu'il a été complété par le décret n° 97-1351 du 21 juillet 1997 sont abrogées et remplacées par le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Le deuxième paragraphe de l'article premier du décret n° 94-815 du 11 avril 1994 fixant les tarifs des droits de chancellerie tel qu'il a été complété par le décret n° 97-1351 du 21 juillet 1997 est abrogé.

Art. 3. - Les ministres de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Relative à la fixation du tarif des droits de chancellerie

Désignation des actes	Tarif (en dinars)	Observations
I. Acte de l'état civil		
1 - Expédition d'actes de l'état-civil		
- extrait de naissance		
* pour les étudiants tunisiens résidants à l'étranger et pour les tunisiens résidants dans les pays du Maghreb Arabe	0,500	
* autres	1	
- extrait de décès	0,250	
- acte de mariage	1	
- certificat de vie		
* pour les étudiants tunisiens résidants à l'étranger et pour les tunisiens résidants dans les pays du Maghreb Arabe	0,500	
* autres	1	
2 - Légalisation des actes relatifs à l'état civil ou de leur traduction : par acte	1	Une traduction ne peut être légalisée qu'après la légalisation de l'acte lui même
3 - traduction des actes relatifs à l'état civil : par rôle		
* pour les étudiants tunisiens résidants à l'étranger et pour les tunisiens résidants dans les pays du Maghreb Arabe	0,500	Lorsqu'il est demandé, en même temps, plusieurs traductions d'un seul et même acte, la première donne lieu au paiement du droit entier et les autres ne sont assujetties qu'au demi droit.
* autres	1	Un acte de l'état-civil ne peut être traduit qu'après légalisation de l'acte. Lui même et perception du droit visé au paragraphe 2 ci-dessus. Cette légalisation n'est gratuite que s'il s'agit d'une transcription au consulat

Désignation des actes	Tarif (en dinars)	Observations
4 - Livret de famille		
* pour les étudiants tunisiens résidants à l'étranger et pour les tunisiens résidants dans les pays du Maghreb Arabe	1	
* autres	3	
5 - Rédaction de la minute des actes de l'état civil ainsi que sa transcription	gratuit	
II. Actes administratifs		
1 - Délivrance ou prorogation de la durée de validité du passeport :	le droit de timbre tel que prévu par la législation en vigueur	
2 - Visa de passeport :		
a) Visa de transit d'une validité de 7 jours au maximum	3	Le visa de passeport de famille sur lequel figurent le mari, la femme et les enfants ne donne lieu qu'à la perception d'un seul droit. Le demi-droit est accordé, sur justification : - à tout étranger venant faire des études ou un voyage exploratoire en Tunisie - à tout étranger venant en Tunisie pour y participer à des travaux de congrès ou donner des conférences ou pour assister à des manifestations économiques. Le demi-droit de visa de passeports est également accordé, à ces étrangers, lorsque le visa leur est accordé en Tunisie dans le but de continuer leur mission. Les droits de visa de passeports dans les autres cas sont doublés lorsque le visa est accordé en Tunisie.
b) Visa d'entrée et de séjour pour une durée allant de 1 jour à 3 mois	6	
de 3 mois à 2 ans	10	
de 2 ans à 10 ans	30	
3 - Carte d'immatriculation consulaire	0,500	
4 - Certificat d'origine : délivrance par acte ou visa	3	
5 - Certificat de notoriété : par acte	3	
6 - Certification de destination ou de dépôt de marchandises : par acte	3	
7 - Légalisation de signature : par légalisation et jusqu'à un maximum de 3 copies de la même pièce		
* pour les étudiants tunisiens résidants à l'étranger et pour les tunisiens résidants dans les pays du Magreb Arabe	0,500	
* autres	2	
8 - Carte d'identité pour voyageur de commerce : par acte	3	
9 - Pour les autres actes d'ordre administratif : par acte ou vacation ..	3	La vacation est de trois heures. Le droit entier est dû pour toutes vacation commencée. Il n'est pas dû de droit particulier pour la rédaction de la minute des actes taxés à la vacation.
III - Actes de juridiction		
1 - Requête et déclaration : par acte	5	
2 - Ordonnance consulaire, procès-verbal de conciliation ou de non comparution : par acte	5	
3 - Prestation de serment d'expert : par acte	5	
4 - Dépôt du rapport d'expertise : par acte de dépôt	5	
5 - Sentence arbitrale consulaire : par acte	5	
6 - Transaction	5	

Désignation des actes	Tarif (en dinars)	Observations
7 - Cautionnement - nantissement - gage	5	
8 - actes de juridiction gracieuse :		
a) émancipation de mineurs par déclaration du père ou de la mère, autorisation par acte séparé aux mineurs émancipés de faire le commerce :	5	
b) consentement par acte séparé des père et mère en vue d'adoption, acte d'adoption et homologation d'acte d'adoption	5	
c) acte de notoriété pour suppléer, en cas de mariage, un acte de naissance et homologation d'un tel acte : par acte	5	
IV - Actes de navigation maritime		
1 - Visa du manifeste d'un bâtiment tunisien ou étranger qui a opéré un chargement partiel ou complet à destination de la Tunisie : par tonne	0,200	Avec un maximum de perception de 200 dinars.
2 - Visa des listes de passagers embarqués sur des bâtiments tunisiens ou étrangers à destination de la Tunisie : par passager embarqué	0,500	Avec un maximum de perception de 150 dinars.
3 - Procès-verbal ou certificat délivré en cas d'avaries de marchandises : par acte	10	
4 - Visa des livres de bord et rôle d'équipage	5	
5 - Permis de navigation		
6 - Livret professionnel des gens de mer		
7 - Certificat international de sécurité ou autres attestations similaires		
8 - Procès-verbal de visite de sécurité		
V - Actes divers		
1 - Dépôt d'acte authentique ou sous seing privé : par acte	5	
2 - Dépôt de fonds ou de valeurs mobilières : par acte	5	
3 - Recouvrement des créances :	5% du montant recouvré	Avec un minimum de perception de 5 dinars.
4 - Transport de corps et de cendres : par acte	Droit prévu par la législation en vigueur	
5 - Certificat de coutume : par acte	5	
6 - Homologation d'un acte de partage, de succession ou de liquidation : par acte	5	
7 - Déclaration, procès-verbal pour les cas non spécifiés : par acte	5	
8 - Expédition d'un acte de juridiction ou notarié : par acte	5	
9 - Traduction : par rôle	5	
10 - Vérification de traduction certifiée sincère	5	
11 - Certificat de nationalité	5	

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 98-1140 du 18 mai 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Radès et Naâssen gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la protection de la cité olympique 7 novembre 1987 à Radès et Ben Arous Sud contre les inondations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décrète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement et de l'habitat, des parcelles de terre sises à Radès et Naâssen gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la protection de la cité Olympique 7 novembre 1987 à Radès et Ben Arous Sud contre les inondations, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	1	84789	Radès	1 h 62 a 10 ca	0 h 34 a 20 ca	Ahmed Jedidi Ben Brahim Ladouli
2	2	86668	"	1 h 52 a 00 ca	0 h 52 a 20 ca	1 - Abderrazek 2 - Cherifa (dite Chedlia) 3 - Saïda 4 - Taja 5 - Fredj, enfants de Boubaker Elgzih
3	4	50118 Tunis	"	4 h 14 a 30 ca	0 h 16 a 20 ca	1 - Chedlia Bent Hadj Kacem Ben Hamda Ben Gargaâ 2 - Brahim Ben Mohamed Jridi 3 - Arbia Bent El Hadj Taieb Ben Hamda Ben Gargaâ 4 - Mongia Bent Brahim Ben Mohamed Jridi 5 - Habiba Bent Hassine Tazarki 6 - Sallouha 7 - Arbia 8 - Khadija 9 - Hassine, les quatres derniers enfants de Hamda Ben El Hadj Kacem Ben Garâa 10 - Khira Bent Hassen Rbiaï 11 - Khadhra Bent Hadj Mohamed Tarrar 12 - Kacem 13 - Mahmoud 14 - Soufia, les trois derniers enfants de Mohamed Ben Hadj Kacem Ben Gargaâ 15 - Zohra 16 - Aroussia 17 - Mannoubia, les trois dernières filles de Ali Ben Hadj Kacem Ben Garâa 18 - Assia 19 - Hammadi 20 - Noureddine, les trois derniers enfants de Abdallah Ben Hadj Kacem Ben Gargaâ.
4	5	52816 Tunis	"	1 h 62 a 70 ca	0 h 18 a 00 ca	1 - Brahim 2 - Khemaïs, les deux enfants de Hacen Ben El Hadj Mohamed El Gzih 3 - Mohamed Ben Mahmoud El Khalladi 4 - Abderrazek 5 - Cherifa dite Chedlia, les deux derniers enfants de Boubaker Ben Ali Elgzih 6 - Hammadi 7 - Assia 8 - Noureddine, les trois derniers enfants de Abdallah Ben Kacem Ben Gargaâ 9 - Ammar Ben Mohamed Ben Ammar El Ouirghimi 10 - Dalila Bent Mohamed Ben Ammar El Ouirghimi.
5	6	3078 Ben Arous	"	10 h 40 a 87 ca	0 h 42 a 20 ca	1 - Hattab 2 - Mahmoud, les deux enfants de Abdessalem Ben Gargaâ.
6	7 - 9 - 10	92695	"	1 h 01 a 50 ca	0 h 35 a 10 ca	1 - Hamed Ben Mohamed Ech-chabab 2 - Zouleikha Bent Othman Ben Mohamed Ben Salem Ayed.
7	11	60298 Tunis	"	2 h 14 a 81 ca	0 h 45 a 50 ca	Société Majoul et compagnie "conserves"
8	12	86217	Naâssen Henchir Ettabib	56 h 72 a 90 ca	1 h 47 a 30 ca	Amor Ben Montacer Tourir

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
9	13	4482 Tunis	Naâssen Henchir Echchahimi I	142 h 62 a 20 ca	0 h 5 a 00 ca	1 - Mannoubia Bent Ahmed Ben Bedr 2 - Abdelkader Ben Hmida Jlassi 3 - Houcine Ben Sâad Bounaoura 4 - Sâad Ben Hadj Mourad Mathlouthi 5 - Fatma Bent Amor Ben Ali Jlassi 6 - Ali Ben Khemaïs Ben Mohamed Derouich 7 - Khira Bent Hacen Ben Ata Allah 8 - Ahmed Ben Abdelkader Ben Hcine Ben El Kilani 9 - Ali Ben Salem El Hafien 10 - Mehrzia Bent Hadj Béchir El Mensali 11 - Abderrahmen 12 - Mahmoud 13 - Mongi - 14 Mohamed 15 - Najet, les cinq derniers enfants de Salah Ben Mrayeh Ben Ammar 16 - El Hédi Ben Ahmed Ben Zid 17 - Zohra Bent Mohamed Ben Gharbia 18 - Ferjanja Bent Mohamed Ben Hadj Amor Ben Zid 19 - Hacen Ben Ali Iben Hadj Amor Ben Zid 20 - Salah Ben Hadj Amor Zid 21 - Bahria 22 - Ibrahim, les deux derniers enfants de Ali Hafien 23 - Meriem Bent Ali Ben Zid 24 - Khemaïs Ben Mohamed Ben Hadj Amor Ben Zid 25 - Younès Ben Ahmed Ben Zid 26 - Amor 27 - Souad, les deux derniers enfants de Ahmed Ben Zid 28 - Fatma Bent Mohamed Ben Ali Hachouiouich 29 - Beya Bent Mohamed Derouich 30 - Wassila Bent Ahmed Ben Zid 31 - Bilel Ben Mohamed Ben Hadj Amor Ben Zid 32 - Essadok Ben Taher Ben Zid 33 - Allala Ben Hcine Ben Ataallah 34 - Ali Ben Khemaïs Derouich 35 - Manoubia Bent Hadj Amor Ben Zid 36 - Béchir 37 - Aroussia 38 - Ammar, les trois derniers enfants de Mohamed Ben Hadj Amor Ben Zid 39 - Mohamed Ben Ahmed Derouich 40 - Zohra Bent Salem Ben Mohamed Hafien 41 - Mohsna Bent Ahmed Ben Amor Ben Zid 42 - Ahmed Ben Hcine Ben Othman Ben Ata-Allah 43 - Khadija Bent Mohamed El Hafien 44 - Khalifa Ben Ahmed Ben Zid 45 - Ali Ben Salem Ben Mohamed El Hafien 46 - Ahmed Ben Hammouda Ben Khemaïs Ben Bedr 47 - Amor Ben Sâad Ben Amor Mraeh Jlassi 48 - Abdallah Ben Mahmoud Ben Sâad Mraeh Jlassi 49 - Hmida Ben Mohamed Ben Sâad Ben Amor 50 - Khemaïs 51 - Sâad, les deux derniers enfants de Ibrahim Ben Khemaïs Ben Bedr 52 - Khalifa 53 - Ferjani les deux derniers enfants de Hacen Ben Béchir Ben Ahmed 54 - El Hafien 55 - El Ati 56 - Ibrahim, les trois derniers enfants de Kilani Ben Hacen Ben Béchir 57 - Mohamed 58 - Aroussi 59 - Hamida, les trois derniers enfants de Salah Ben Khemaïs Bedr 60 - Salah Ben hattab Ben Hammouda Ben Bedr 61 - Mabrouka Bent Amor El Feleh 62 - Kacem 63 - Hattab, les deux derniers enfants de Mohamed Ben Arbi Bedr 64 - Khadija Bent Ibrahim Helel 65 - Kamel 66 - Hammouda 67 - Najia 68 - Ftima 69 - Adel 70 - Néjiba 71 - Ibrahim 72 - Naïma, les huit derniers enfants de Mohamed Ben Hammouda Ben Khemaïs Bedr 73 - Abdelkarim Ben Kadri Ben Taher Ben El Arbi 74 - Aroussia Bent Mohamed Bouchoucha 75 - Mohamed 76 - Najia 77 - Belhacen 78 - Khemaïs, les quatre derniers enfants de Mokhtar Ben Mohamed Ben Ammar 79 - Mabrouka Bent Elkilani Ben Hacen Ben Béchir Béchir

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
						80 - Mannoubi 81 - Najet 82 - Saliha 83 - Mongi 84 - Mamia 85 - Nabiha, les six derniers enfants de Mbarek Ben Bedr Ben Ammar Jlassi 86 - Khadouja Bent Abdessalem Khammar 87 - Fredj 88 - El Hédi 89 - Zohra 90 - Houcine les quatre derniers enfants de Saïd Mokhtar Ben Saâd Ben Amor Mraeh 91 - Mourad 92 - Besma 93 - Mehrez 94 - Nadra, les quatre derniers enfants de Hammadi Ben Hédi Dridi 95 - Salem Ben Taher Ben Ammar Arfaoui 96 - Othman Ben Hacen Ben Atta Allah 97 - Chedlia Bent Hacen Ben Atta Allah 98 - Taher Ben Bedr 99 - Hédi Ben Ali Ben Hédi Riahi 100 - Khemaïs Ben Mohamed Ghraïri 101 - Ali Ben Saâd Ben Mohamed Jorman 102 - Khadija Bent Salah Ben Khemaïs Ben Bedr 103 - Zahra 104 - Kilani 105 - Chedli 106 - Mohamed 107 - Slah 108 - Mongia 109 - Lotfi 110 - Henda 111 - Latifa 112 - Yamina, les dix derniers enfants de Hédi Ben Kilani Ben Béchir 113 - Zakia Bent Taher Ben Hadj Zouaoui 114 - Khemaïs 115 - Saïd 116 - Fatma 117 - Aïcha 118 - Béchir 119 - Saïda 120 - Mohamed 121 - Najet 122 - Mohamed, les neuf derniers enfants de Béji Ben Hammouda Ben Khemaïs Bedr 123 - Abdelwahed 124 - Mahmoud 125 - Fatma 126 - Ibrahim 127 - Abdelkarim 128 - Halima 129 - Taher 130 - Roukaya 131 - Faouzia 132 - Béchir 133 - Soufia, les onze derniers enfants de Mohamed Ben Salem Ben Mohamed Hafien 134 - Aziza Bent Mohamed Ben Nasr Arkoubi 135 - Mohamed 136 - Khemaïs 137 - Fatma 138 - Faouzia 139 - Abdelkarim 140 - Ali 141 Sabeh 142 - Rafik, les huit derniers enfants de Abderrahmane Ben Hcine Ben Kilani 143 - Fatma Bent Ali Bouajila 144 - Allela 145 - Mohamed 146 - Khemaïs 147 - Arbi 148 - Messaouda 149 - Mbarka, les six derniers enfants de Taher Ben Arbi Ben Badr 150 - Kmar Bent Ali Zid Ben Arous 151 - Bedr 152 - Aïcha 153 - Noureddine 154 - Abdelkader 155 - Adel 156 - Karim 157 - Sahbi 158 - Hammadi 159 - Kalthoum 160 - Hakim 161 - Wafa, les onze derniers enfants de Merrighni Ben Taher Ben Bedr 162 - Mohamed Ben Hamid Missaoui 163 - Mohamed Ben Sadok Riahi 164 - Ahmed Ben Ferjani Bounawara 165 - Mustapha Ben Mohamed Riahi 166 - Béchir Ben Youssef Hcine 167 - Janine Bent Roger Anoui 168 - Omar Ben Ali Zouaghi, tous propriétaires dans l'indivision avec la société de Phosphate Gafsa.
10	3	N. I	Radès		0 h 12 a 60 ca	Héritiers de Hacen Essaïdi
11	8	"	"		0 h 14 a 40 ca	Héritiers de Taher Ben Ameer

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1141 du 18 mai 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de l'Ariana (délégations de l'Ariana Ville et la Manouba).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 janvier 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1268 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 93-1069 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de l'Ariana en date des 12 mars 1997 et 13 février 1998,

Décrète

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de l'Ariana (délégations de l'Ariana Ville et la Manouba) indiqués aux plans annexés au présent décret au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de l'Ariana Ville Délégation de l'Ariana Ville	35	8593
2	Sans nom	Secteur de l'Ariana Ville Délégation de l'Ariana Ville	52	9157
3	Sans nom	Secteur de l'Ariana Ville Délégation de l'Ariana Ville	90	9158
4	Sans nom	Secteur de l'Ariana Ville Délégation de l'Ariana Ville	136	9159
5	Sans nom	Secteur de Ksar Saïd Délégation de la Manouba	50541	9148
6	Sans nom	Secteur de Den Den Délégation de la Manouba	10146	9149

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 98-1142 du 18 mai 1998, portant création d'un établissement public de santé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

Chapitre premier
Dispositions générales

Article premier. - Il est créé un établissement public de santé dénommé : "le complexe sanitaire de Djebel Oust".

Art. 2. - Le complexe sanitaire de Djebel Oust est soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements publics de santé et aux dispositions du présent décret.

Art. 3. - Le conseil d'administration du complexe sanitaire de Djebel Oust est composé des membres suivants :

- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- le président du comité technique du complexe,
- un représentant de l'office du thermalisme,
- trois chefs de services médicaux désignés par le ministre de la santé publique parmi les chefs des services médicaux du complexe,
- un représentant du personnel de l'établissement,
- un représentant de l'institut national de la santé publique,
- un représentant du centre d'assistance médicale urgente,
- un représentant de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Ksar Saïd.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés du ministre de la santé publique, sur proposition des départements et organismes concernés.

Le conseil d'administration est présidé par un de ses membres nommé par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 4. - Il est créé auprès du complexe sanitaire de Djebel Oust, un comité consultatif dénommé "comité technique" composé des membres suivants :

- un médecin représentant le centre d'assistance médicale urgente proposé par le directeur du centre concerné,
- un médecin représentant l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Ksar Saïd proposé par le directeur général de l'établissement concerné,
- un représentant de l'institut national de la santé publique proposé par le directeur dudit institut,
- les chefs des services médicaux du complexe.

Les membres du comité technique du complexe sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition des organismes concernés.

Le comité technique associe à ses travaux un représentant du personnel paramédical exerçant au sein de l'établissement désigné par le directeur général à l'occasion de l'examen de questions concernant l'activité de cette catégorie de personnels.

Le comité technique est présidé par un de ses membres nommé par arrêté du ministre de la santé publique.

Le comité technique est soumis en ce qui concerne la tenue de ses réunions, l'établissement de son ordre du jour et ses délibérations, aux règles en vigueur applicables aux conseils d'administration des établissements publics de santé.

Art. 5. - Le comité technique arrête les objectifs et procède à la planification du programme annuel de recherche à réaliser dans l'établissement avec l'étroite collaboration des établissements de formation spécialisés.

Il fait l'inventaire des études en cours et suit leur état d'avancement.

Il veille à l'évaluation périodique de l'efficacité et de l'efficience du fonctionnement des différents services sur le plan médical tant pour les prestations dispensées que pour la formation et la recherche.

Il assure la coordination des activités d'enseignement et de formation dans les services de l'établissement et veille au bon déroulement des stages.

Il étudie et propose les candidatures pour les bourses d'étude et de stage pour les personnels de l'établissement.

Le comité technique répond à toute demande d'avis formulée par le ministre de la santé publique ou le conseil d'administration.

Art. 6. - Le comité technique établit un rapport annuel avec le concours de la direction générale de l'établissement et relatif à l'évaluation technique et économique des activités et prestations dispensées dans l'établissement. Ce rapport est transmis, au cours du premier trimestre de l'année suivante, au conseil d'administration et au ministère de la santé publique dans les formes qui sont de nature à préserver le secret professionnel.

Art. 7. - L'établissement public de santé créé par le présent décret reçoit, les biens meubles et immeubles mis à la disposition du complexe de Djebel Oust à la date de sa publication et relevant de l'office du thermalisme et de la société chargée de gestion du centre de rééducation fonctionnelle de Djebel Oust.

Un état assorti d'une évaluation des biens meubles et immeubles est établi par une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de la santé publique et du tourisme et de l'artisanat.

En cas de dissolution, le patrimoine du complexe sanitaire de Djebel Oust fera retour à l'Etat qui sera chargé de l'exécution de ses obligations.

Art. 8. - Les ministres des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de la santé publique et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la santé publique du 20 mai 1998, portant abrogation de l'arrêté du 27 avril 1998 fixant la liste des spécialités médicales dont le titulaire peut bénéficier de l'autorisation de création d'un centre d'hémodialyse.

Le ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 avril 1998, fixant la liste des spécialités médicales dont le titulaire peut bénéficier de l'autorisation de création d'un centre d'hémodialyse,

Arrête :

Article unique. - L'arrêté du ministre de la santé publique du 27 avril 1998, fixant la liste des spécialités médicales dont le titulaire peut bénéficier de l'autorisation de création d'un centre d'hémodialyse, est abrogé.

Tunis, le 20 mai 1998.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 98-1143 du 20 mai 1998.

Monsieur Abdelhamid Ayadi, architecte général, est nommé directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction de l'université Ezzitouna à Tunis.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 mai 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade d'adjoint technique.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locale et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel qu'il a été modifié ou complété par le décret n° 95-322 du 20 février 1995 et le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996.

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, portant statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Arrête :

Article premier. - peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade d'adjoint technique, les agents temporaires de la catégorie "B" faisant fonction d'adjoint technique et ayant au moins 5 années d'ancienneté dans la catégorie à la date de l'examen.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- Le nombre d'emplois mis à l'examen.
- La date de clôture de la liste d'inscription.
- La date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel sus-visé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- Une attestation certifiant que le dossier administratif des candidats comporte toutes les pièces justificatives qu'il remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique.
- Un relevé détaillé avec pièces justificatives, ce relevé doit être certifié par le chef du département.
- Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie B occupant l'emploi d'adjoint technique.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre de l'équipement et de l'habitat après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

1) Une épreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire.

2) Une épreuve technique dans l'une des spécialités annexées à ce présent arrêté selon le choix du candidat

Le programme des épreuves est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
- Epreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire	2 H	1
- Epreuve technique dans l'une des spécialités figurant à l'annexe du présent arrêté	3 H	3

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue française selon le choix du candidat néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes un et deux du présent article.

Art. 9. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de catégorie B dans le grade d'adjoint technique est arrêtée par le ministre de l'équipement et de l'habitat.

Tunis, le 20 mai 1998.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat
Slaheddine Belaid

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Annexe à l'arrêté fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel

I - Epreuve d'organisation administrative :

1) Budget de l'Etat :

Définition des budgets titres I et II.

Elaboration du budget.

Comptabilité des marchés : engagements, liquidation, ordonnancement et paiement.

2) Marchés :

Différents types de marchés.

Différentes pièces constitutives d'un dossier de marché.

Règlement définitif d'un marché.

3) Statut général de la fonction publique, statut des ouvriers.

4) Organisation et attributions du ministère de l'équipement et de l'habitat.

II - Epreuve technique :

1) Spécialisation topographie et cartographie.

La partie commune aux différentes options est la suivante :

Considérations générales :

Définitions diverses et option d'un point dans un plan.

La méthode et les procédés de la topographie : méthode canevas, détails, procédés de levé.

Levé du canevas, levé des détails.

Instruments de mesure et appareils auxiliaires.

Mesure directe des distances.

Mesure indirecte des distances.

Mesure des angles.

Instrumentation : équerres, planchettes, théodolite, gestions communes à tous les cercles et boussole.

Nivellement :

Différents niveaux : description, réglage et emploi.

Le problème des limites : bornages et litiges.

Les interventions des autorités compétentes, leur rôle approprié, leur complémentarité technique et juridique.

Option topographique :

Calcul d'un cheminement planimétrique entre deux points.

Calcul d'un cheminement altimétrique.

Levé d'un plan.

Le calcul des surfaces.

La division des surfaces, le lotissement.

La fusion et le remboursement des parcelles.

Définition de l'assiette technique en application de la loi foncière.

L'emploi des tables logarithmiques.

L'emploi des tables des valeurs naturelles.

Le calcul des petits angles.

La règle à calcul, principe de calcul rapide.

Option géodésie :

L'étude, utilisation et interprétation de la carte.

Utilité d'un réseau géodésique, le canevas ancien, le contrôle des rattachements.

Le balisage, les documents de travail.

Rôle du géode.

Rôle d'une projection ou représentation plane.

Qu'est-ce qu'une projection conforme, propriétés.

Notions sur la projection Lambert.

Les éléments essentiels d'un canevas géodésique.

Les travaux de bureaux.

Option photogrammétrie

Le faisceau perspectif.

La reconstitution du relief.

La perception binoculaire du relief.

Le parallèle stéréoscope.

Les principes des chambres de prise de vue métrique.

La couverture photographique.

La triangulation photographique.

Le recouvrement photographique.

Emploi pratique du procédé des planches à fente radiale.

Le redressement pour l'établissement des cartes, les photoplans.

Assemblages et montages des photoplans à la photogrammétrie.

Option dessin topographique.

Principe et conception graphiques de ces procédés.

Réductions et agrandissements.

Quelques généralités sur l'établissement de la carte topographique.

Conventions fondamentales valables à tous les rapports de plan.

Facture d'une carte topographique.

Le rapport et dessins de plans : principes généraux.

Les feuilles de plan, le dessin à finalité approprié, le plan en Tunisie.

L'établissement de la feuille cadastrale.

Plan sur feuilles séparées : considérations générales.

Plans des propriétés urbaines bâties.

Plans simplifiés d'immeubles ruraux .

Plans parcellaires.

Plans de délimitation des terres collectives.

Aperçu général sur les reproductions et tirages des plans.

Méthodes d'évaluation des contenances et moyens déterminatifs divers.

Contenance définitive des parcelles.

Constitution des dossiers des travaux.

Les qualités techniques et artistiques d'un bon dessinateur topographe.

2) Spécialité : (Bâtiments)

Différents types de matériaux de construction.

Notions sur les sondages.

Notions sur la géologie appliquée.

Notions sur la construction des bâtiments.

Divers équipements des bâtiments

Eclairage.

Notions d'architecture et d'urbanisme Métré-dévis.

Matériel des travaux de bâtiments : bétonnières, matériel de levage.

Matériel de transport.

3) Spécialité : (hydraulique et génie civil)

Programme commun à toutes les options.

Généralités sur l'écoulement.

Matériaux et procédés de construction : agrégats, liants hydrauliques.

Option : hydraulique urbaines et procédés de traitement

Différents systèmes d'assainissement urbains.

Calcul des réseaux.

Pose et essai des réseaux-moyens techniques utilisés.

Problème pratique de calcul d'un réseau de distribution conduites simples ou en dérivation.

Conduite d'aspiration et de refoulement.

Mesures des pressions et des débits.

Divers types de pompes.
 Canalisation, divers types caractéristiques.
 Qualités principes de fabrication accessoires de conduites.
 Option : (hydrologie-hydrrométrie)
 Définition du bassin versant et ses caractéristiques.
 Calcul de la pluviométrie sur un bassin versant.
 Différents modes de jaugeage d'une rivière.
 Equipement d'une station de jaugeage.
 Matériel utilisé et principe d'utilisation.
 Calcul d'une crue rivière.
 Option : (barrage)
 Différents types de barrage et matériaux les constituants.
 Engins de terrassement - descriptions et fonction.
 Essai de comptage-matériel employé et mode opératoire.
 Contrôle d'exécution d'une digue en terre et mode opératoire.
 Option : géotechnique et laboratoire)
 Description des divers types d'appareil d'essai sur terrain mode opératoire et domaine d'application.
 Technique employée pour l'exécution de sondage en milieu boulant.
 Technique de repêchage de tube de sondage.
 Technique d'essai d'eau description et mode opératoire.
 Technique de prise d'échantillons intacts et leur conservation.
 Etablissement d'une coupe de sondage sur chantier.
 Essai de laboratoire.
 Description des divers essais-matériel employé et domaine d'application.
 Essai de laboratoire insitu-description des essais-matériel employé et interprétation des résultats.
 4) Spécialité : (aménagement du territoire-urbanisme et habitat)
 Notions générales.
 Autorisations de bâtir, prêt à la construction, prêt national d'amélioration de l'habitat, prime à la construction, agence foncière d'habitation, caisse d'épargne-logement, promotion immobilière (SNIT) et promotion industrielle.
 Matériaux et procédés de construction :
 Agrégats, chaux, ciment, plâtre.
 Mortier, béton et produits céramiques.
 Coffrage et mise en place des bétons.
 Elaboration des plans d'aménagement.
 Elaboration des plans de lotissements.
 Metré.
 5) Spécialité : (Ports aériens et maritimes)
 Partie commune aux deux options.
 Sondages à petites et moyennes profondeurs.
 Fondations.
 Agrégats, chaux, ciments béton et mortier.
 Coffrage, mise en place des bétons et mortiers.
 Matériel de terrassement levage et transport.
 Option : ports maritimes
 Les manoeuvres dans un port.
 Régimes des côtes : houle, déferlement.
 Eléments d'un port.
 Exploitation des ports maritimes.
 Option : (bases aériennes)
 Le transport aérien.
 Classification des aéroports et divers équipements.
 Installation des aéroports.
 Plan masse d'un aéroport.

Construction des aéroports : drainage, épaisseur des pistes et différentes aires de mouvement.
 Exploitation des aéroports en Tunisie : les différentes formes d'exploitation des aéroports en Tunisie.
 6) Spécialité : (ponts et chaussées)
 Partie commune aux différentes options :
 Notions sur le recensement et comptage.
 Caractéristiques géométriques des routes.
 Chaux, ciment, liants hydrocarbonés.
 Option : (routes)
 Essais classiques des sols : limites d'Atterberg.
 C.B.R. et Proctor.
 Différentes parties d'un corps de chaussées.
 Constitution des travaux routiers.
 Entretien et réparation des routes.
 Signalisation, éclairage et sécurité sanitaire.
 Option : (études routières)
 Calcul des débits, calcul des débouchés superficiel et linéaire.
 Echelles à utiliser pour l'élaboration des projets routiers.
 Normes routières.
 Etude d'un tronçon de route.
 Elaboration du profil en long.
 Elaboration des profils en travers.
 Sur largeur et courbes.
 Calcul des qualités des travaux exécuter remblai, délai pour cette partie les candidats peuvent utiliser tous les livres).
 Option : (ouvrages d'art)
 Calcul des débits.
 Calcul des débouchés superficiel et linéaire.
 Sondages : surveillance des travaux et sondages.
 Létré d'un ouvrage d'art.
 Calcul et nomenclature des aciers.
 Travaux de dessins.
 Option : (laboratoire de sol)
 Identification des sols.
 Différents types d'essais de géotechnique routière (limites d'Atterberg, proctor C.B.R. Deval, les angles).
 Mesure de la densité (In-Situ).
 Définition des travaux de contrôle pour les travaux routiers.
 Essais sur mortiers et béton.
 Essais sur liants hydrocarbonés.
 7) Spécialité : (Mécanique)
 Cinématique d'un corps solide-mouvement continu quelconque.
 Mouvement plan (ou plan sur plan) : application à l'étude du système bielle-manivelle.
 Mouvement d'un corps solide autour d'un point.
 Notions sur la théorie des vibrations en mécaniques.
 Thermodynamique et mécanique des fluides :
 Echange d'énergie.
 Evolution fermées, cycles périodiques.
 Principes de Carnot.
 Technologie :
 Engrenages.
 Train de roues dentées.
 Boîtes de vitesse.
 Courbes roulantes.
 Cames, systèmes articulés.
 Organes d'assemblage.

Mouvement de deux pièces de machine et leur immobilisation relative.

Organes de transmissions mécaniques.

Embrayages.

Freins.

Organe de transmission avec transformation de mouvement.

Différents types de matériaux

Différentes machines à courant alternatif ou continu.

Dessins industriels (Les candidats doivent se munir de tout le matériel et fournitures nécessaires à l'exécution des dessins).

8) Spécialité : (électricité)

Différents types de courant établissement des diverses formules.

Appareils de mesure et mesures.

Condensateurs, génératrices et moteurs, dynamo, alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones, moteurs à collecteurs, collecteurs transformateurs.

Organes de commandes électriques.

Les applications de la commande électrique (groupes électromoteurs de pompes, engins de génie civil).

Soudage électrique.

Les matériaux.

Dépannage.

Dessins : schémas électriques.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 mai 1998, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade d'adjoint technique.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté 85-837 du 17 juin 1985, portant statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 mai 1998, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade d'adjoint technique,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement et de l'habitat un examen professionnel pour la titularisation de trois (3) agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade d'adjoint technique.

Art. 2. - Les épreuves dudit examen se dérouleront le 30 juin 1998 et jours suivants.

Art. 3. - La clôture de la liste d'inscription est fixée au 30 mai 1998.

Tunis, le 20 mai 1998.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat
Slaheddine Belaïd

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 20 mai 1998, portant homologation de la norme tunisienne relative aux additifs alimentaires.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes,

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 janvier 1986, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants et aux résidus de pesticides,

Vu les résultats de l'enquête publique relative à la norme objet du présent arrêté, annoncée au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu le rapport du président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Arrête :

Article premier. - Est homologuée la norme tunisienne : NT 117.01 (1995) : Additifs alimentaires.

Art. 2. - La norme visée à l'article premier du présent arrêté, est d'application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs et les services publics.

Sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 susvisée, la référence à la norme homologuée, citée à l'article premier du présent arrêté ou la mention explicite de son application est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les conseils régionaux, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques.

Art. 3. - La norme fixée à l'article premier du présent arrêté prend effet un mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.

Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment celles de la norme tunisienne NT 117.01 (1983) homologuée par l'arrêté du 25 janvier 1986 susvisé.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié dans la rubrique officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Tunis, le 20 mai 1998.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 20 mai 1998, portant modification de l'arrêté du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la culture.

Le ministre de la culture,

Vu le décret n°75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère de la culture,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de la culture en date du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la culture,

Vu la circulaire du premier ministre n° 8 du 9 février 1996, fixant les modalités pratiques qui doivent être prises par chaque ministère, créées par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu la circulaire du premier ministre n° 2 du 15 janvier 1998, relative à la procédure de planification, de réalisation et de suivi des projets informatiques,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article premier de l'arrêté du 11 juin 1996 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). - Le présent arrêté fixe le plan de mise à niveau du ministère de la culture et ce, conformément aux tableaux suivants :

Tableau n° 1 : Le Schéma d'Informatisation du Ministère

Les principaux éléments du schéma d'informatisation du ministère	Elaboration du schéma		Réalisation du schéma	
	Structure responsable de l'élaboration	Délai de réalisation	Structure responsable de l'élaboration	Calendrier de réalisation
Elaboration d'un nouveau schéma directeur stratégique	comité de suivi avec l'aide d'une institution spécialisée	Avant fin 1998	Les administrations et les institutions culturelles concernées en collaboration avec la direction de l'organisation, méthodes et informatique	1999-2003
Elaboration d'un schéma directeur opérationnel	Comité de suivi avec l'aide d'une institution spécialisée	1er semestre 1999		

Tableau n° 2 : Le programme de formation initiale, de formation continue et de recyclage

Les principaux éléments du programme de formation initiale, de formation continue et de recyclage	Elaboration du schéma		Réalisation du schéma	
	Structure responsable de l'élaboration	Délai de réalisation du schéma	Structure responsable de la réalisation	Calendrier de réalisation
Formation initiale : Doter les établissements d'enseignement relevant du ministère du personnel et des équipements nécessaire	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage	1996	La direction de la formation et du recyclage ainsi que les directions et les institutions concernées au ministère	1997
Formation des formateurs et encadrateurs	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage	1996	La direction de la formation et du recyclage ainsi que les directions et les institutions concernées au ministère	1997
Création d'un 3ème cycle au sein des établissements d'enseignement supérieur	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la	1997	La direction de la formation et du recyclage ainsi que les	1999

Les principaux éléments, du programme de formation initiale, de formation continue et de recyclage	Elaboration du schéma		Réalisation du schéma	
	Structure responsable de l'élaboration	Délai de réalisation du schéma	Structure responsable de la réalisation	Calendrier de réalisation
relevant du ministère de la culture en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur.	formation et du recyclage		directions et les institutions concernées au ministère	
Création d'une cellule d'inspection pédagogique pour l'enseignement de la musique et de la danse.	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage	1996	La direction de la formation et du recyclage ainsi que les directions et les institutions concernées au ministère	1999
Formation de chercheurs archéologiques et de conservateurs des monuments et des sites archéologiques.	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage et l'institut national du patrimoine	1996	La direction de la formation et du recyclage et l'institut national du patrimoine	1997
Formation de techniciens de la restauration et de la conservation des monuments, des objets d'arts et des tableaux de peinture	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage	1996	La direction de la formation et du recyclage et la direction des arts plastiques.	1998
Formation de conservateurs de bibliothèques, de bibliothécaire, d'archivistes et d'informaticiens de la documentation pour les besoins des bibliothèques régionales et de la bibliothèque nationale.	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage	1996	La direction de la formation et du recyclage la bibliothèques nationale et la direction de la lecture publique.	A partir 1997
Formation de cinéastes dans les spécialités manquantes dans le pays.	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage	1997	La direction de la formation et du recyclage et la direction du cinéma et de l'audiovisuel	1998-1999
Formation continue : Elaboration d'un programme de formation continue du personnel appartenant au cadre particulier du ministère.	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage	1996	La direction de la formation et du recyclage, les directions et les institutions compétentes du ministère	1998
Recyclage et mise à niveau : Recyclage et mise à niveau de tout le personnel du ministère chacun suivant sa spécialité (administratifs, ouvriers, techniciens) : Administration centrale, services régionaux et institutions relevant du ministère de la culture.	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage	1997	La direction de la formation et du recyclage, les directions et les institutions concernées.	A partir de 1997
Recyclage et perfectionnement de tout le personnel du ministère dans le domaine de la bureautique et de la micro-informatique en vue de réaliser la mise à niveau de l'administration culturelle.	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage	1996	La direction de la formation et du recyclage, et les autres parties concernées.	1997-1998
Formation des cadres du centre national de communication culturelle dans les nouvelles techniques de communication.	Groupe de travail avec la direction de la formation et du recyclage	1996	La direction de la formation et du recyclage, et le centre national de communication culturelle.	1998
Recyclage et mise à niveau du personnel administratif ou ouvrier du centre de musique arabe et méditerranéenne chacun dans sa spécialité (son enregistrement, gestion administrative, documentation etc...)	Groupe de travail ad-hoc avec la direction de la formation et du recyclage et le centre de musique arabe et méditerranéenne	1997	La direction de la formation et du recyclage, et le centre de musique arabe et méditerranéenne.	A partir de 1997

Tableau n° 3 : Le programme d'élaboration des manuels de procédures concernant tous les secteurs relevant du ministère

Les manuels	Equipes chargées de l'élaboration	Les délais de réalisation
Formation	Le centre national de la communication culturelle et le bureau des relations avec le citoyen en collaboration avec les directions et les institutions concernées.	Tous ces manuels ont été publiés par arrêté du ministre de la culture en date du 29 mars 1997. A l'exception du manuel de l'institut national du patrimoine.
Lecture publique		
Arts plastiques		
Animation culturelle		
Théâtre et arts scéniques		
Lettres		
Musique et danse		
Bibliothèque nationale	Intitut national du patrimoine avec l'aide d'un cabinet spécialisé	Aant fin 1998.
Académie Tunisienne des sciences, des lettres et des arts "Beït El Hikma"		
Cinéma		
Patrimoine archéologique et histoire.		

Tableau n° 4 : Les éléments du plan de mise à niveau nécessitant une étude préalable

Les éléments du plan nécessitant une étude préalable	Structure responsable de l'étude	Date de finalisation de l'étude
Les attributions pouvant être délégués à Messieurs les gouverneurs.	Groupe de travail au cabinet	Janvier 1998
Les activités pouvant être transférées au secteur privé.	Groupe de travail au cabinet	31 décembre 1999
Le programme de l'amélioration de l'accueil dans l'administration.	Bureau de relation avec le citoyen	1997
La préparation de moyens et d'espaces de médiatisation des réalisations du ministère et le programme de travail relatif à la communication culturelle.	le centre national de communication culturelle et le comité culturel national.	1998
Elaboration du progrmme relatif à la promotion des sources de la mémoire et l'identité nationale.	Unité de promotion des sources de la mémoire et de l'identité nationale.	1998

Tableau n° 5 : Les éléments du plan de mise à niveau dont la réalisation doit être entamée

Les éléments du plan dont la réalisation doit être entamée	Structure responsable de l'étude	Calendrier de réalisation
La révision de l'organisation des structures du ministère conformément à l'organigramme type.	Groupe de travail au cabinet	La nouvelle organisation a été fixée par décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996
L'élaboration et la mise à jour du plan de chargements des agents selon la situation actuelle pour le ministère.	Direction de l'organisation, méthodes et informatique	1998

Les éléments du plan nécessitant une étude préalable	Structure responsable de l'étude	Date de finalisation de l'étude
L'élaboration de la mise à jour du plan de chargement des agents selon les besoins du ministère en ressources humaines.	Direction de l'organisation, méthodes et informatique.	1999
L'élaboration du recueil des textes législatifs et réglementaires des circulaires et instructions, relatifs au ministère et leur classification par matière.	Groupe de travail au cabinet	1998-1999
la généralisation de l'utilisation de la langue arabe dans les structures relevant du ministère.	La cabinet et les institutions concernées	Cette généralisation est effective depuis 1996.
Assistance aux autres ministères dans la généralisation de l'utilisation de la langue arabe dans leurs domaines respectifs.	Beïtt El Hikma	Le travail se poursuit selon la demande
La réalisation du programme relatif aux imprimés administratifs.	Groupe de travail au cabinet	1998
La réalisation du programme de sauvegarde des documents et des archives.	Groupe de travail dirigé par le responsable des archives générales au ministère.	Selon les étapes prévues par le plan national relatif à ce sujet.
La révision de la liste des prestations administratives fournies par les services du ministère aux usagers et des conditions de leur octroi.	Bureau de relation avec le citoyen	La liste a été publiée par l'arrêté du ministre de la culture du 29 octobre 1994 et sera mise à jour chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Fixation et révision de la liste des autorisations et des attestations administratives relatives au ministère.	Bureau de relation avec le citoyen.	Cette liste a été fixée par le décret n° 95-1283 du 17 juillet 1995.
Fixation des cas nécessitant une réponse aux réclamations des citoyens avec motivation en cas de refus.	Bureau de relation avec le citoyen.	Ces cas ont été définis par l'arrêté du ministre de la culture du 7 juillet 1995 qui sera modifié chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Fixation des cas nécessitant la légalisation de signature ou la certification de la conformité des copies aux originaux.	Bureau de relation avec le citoyen.	Ces cas ont été définis par l'arrêté du ministre de la culture du 22 avril 1996 qui sera modifié chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Tableau n° 6 : Les autres reformes pouvant étre introduites au niveau du secteur relevant du ministère

les réformes	Structure responsable de l'élaboration de l'étude	Délai de réalisation
Code du cinéma	Groupe de travail au cabinet.	Mai 1998
Organisation des professions musicales	Groupe de travail au cabinet.	Avril 1998
Organisation de la formation dans le domaine des arts	Groupe de travail au cabinet.	Décembre 1998
Promotions de la participation du secteur privé dans le financement de la culture.	Groupe de travail au cabinet.	Les nouvelles dispositions ont été définies par le décret n° 97-571 du 31 mars 1997 qui a modifié et complété le décret n° 96-634 du 15 avril 1996 .
Elaboration du guide de l'investisseur culturel.	Groupe de travail au cabinet.	Mars 1998
Enregistrement du patrimoine musical dans le domaine des arts populaires : danse populaire et malouf tunisien	Direction de la musique et de la danse.	Une partie important a été réalisée durant la période 1996-1997 et le travail se poursuit

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 mai 1998.

Le Ministre de la Culture
Abdelbaki Hermassi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 98-1144 du 18 mai 1998 modifiant et complétant le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, tel que modifié par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - L'article 10 du décret n° 91-104 du 21 janvier 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 10. - (nouveau) - Le conseil susvisé est chargé de :

a) - examiner les projets de recherche étudiés par les commissions de programmation et d'évaluation de la recherche agricole et exécutés par les établissements de recherche et de l'enseignement supérieur,

b) - veiller à ce que ces projets de recherche répondent aux besoins de la vulgarisation et aux objectifs de développement du secteur agricole,

c) - évaluer les projets de recherche achevés,

d) - examiner les programmes d'enseignement élaborés par les établissements d'enseignement supérieur agricole.

Il examine également toute question qui lui est soumise par son président et émet toutes recommandations visant le développement du secteur.

Le conseil se réunit à la demande de son président et au moins une fois tous les 3 mois.

Art. 2. - Il est ajouté au décret n° 91-104 du 21 janvier 1991 susvisé un article 10 bis ainsi libellé.

Art. 10bis. - Il est créé une commission de programmation et d'évaluation de la recherche agricole dans chacun des domaines suivantes :

- grandes cultures,
- cultures maraîchères,
- élevage,
- arboriculture,
- eau,
- ressources naturelles,
- aridologie,
- machinisme agricole,
- santé animale,
- pêche et aquaculture.

Ces commissions sont chargées de :

- établir les critères de priorité des programmes et des projets de recherche agricole en liaison avec les stratégies nationales et les objectifs des plans de développement du secteur agricole,

- émettre leur avis sur les propositions de programmes et de projets de recherche agricole qui lui sont soumises par l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et proposer un ordre de priorité des opérations ou actions de recherche, en rapport avec les moyens disponibles,

- émettre leur avis sur la cohérence entre les projets de recherche, dans le cadre des programmes prioritaires,

- examiner les résultats enregistrés à l'achèvement des projets de recherche en vue d'identifier les acquis susceptibles d'être valorisés par les programmes de vulgarisation et de développement et proposer les orientations à considérer dans la formulation des nouveaux projets de recherche.

La composition de chaque commission est fixée par décision du ministre de l'agriculture.

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1145 du 18 mai 1998, fixant les modalités de déroulement des élections des membres du conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires et son organisation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 97-47 du 14 juillet 1997, relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin vétérinaire et notamment son article 15,

Vu l'avis du ministre de la santé publique

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre premier

Election du conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires

Article premier - Le président du conseil national est chargé de l'organisation générale des élections qui doivent avoir lieu à l'expiration du mandat du conseil national en exercice lors d'assemblées générales organisées au niveau des conseils régionaux, le même jour.

Art. 2. - L'assemblée générale se réunit sur convocation du président du conseil national de l'ordre qui désigne un membre du conseil national appelé à la présider.

Art. 3. - Trente jours avant la date fixée pour la tenue des assemblées générales électives, le président du conseil national sortant devra prévenir les électeurs par circulaire.

Art. 4. - Les candidats aux élections du conseil national devront faire acte de candidature par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil national. Cette lettre devra parvenir dix jours au moins avant la date prévue pour la tenue des élections.

Dès leur réception, les noms des candidats, classés par ordre alphabétique, avec la mention de leur mode d'exercice et date de naissance, seront affichés aux sièges du conseil national et des conseils régionaux.

Art. 5. - Les convocations pour les élections devront être adressées par la voie administrative aux intéressés dix jours au moins avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale.

Cette convocation indiquera la date, l'heure et le lieu du vote.

Le vote par correspondance ou par procuration n'est pas permis.

Art. 6. - Le vote a lieu au scrutin secret, direct et à la majorité relative des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus ancien dans le classement au tableau de l'ordre.

Art. 7. - Tout médecin vétérinaire qui n'a pas réglé sa cotisation échue à l'ordre et après notification qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil national de l'ordre, ne peut prendre part au vote ni être candidat aux élections.

Le scrutin sera ouvert pour une durée de trois heures.

Le jour des élections, un bureau de vote est constitué. Il est composé de trois électeurs non candidats et non membres du conseil national en exercice. Ils sont désignés par le président du conseil régional territorialement compétent.

Ce bureau procédera au dépouillement des voix et sera habilité à décider de la validité ou de la nullité des bulletins de vote, sous réserve de recours auprès de la cour d'appel de Tunis, dans les conditions prévues par la loi n° 97-47 du 14 juillet 1997 susvisée.

Les votes devront être inscrits sur les bulletins de vote uniformes mis sous enveloppes uniformes et fermées.

Le bulletin et l'enveloppe ne devront porter aucune signature, ni signe extérieur.

Le bulletin portera les noms de tous les candidats. L'électeur rayera les noms des candidats qui ne feront pas l'objet de son choix.

Un bulletin où tous les noms sont rayés, un par un ou globalement, est compté blanc.

Sont nuls, les bulletins portant tout signe distinctif ou une signature ou plus de noms que de candidats à élire ou des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

le dépouillement a lieu, sans désenvelopper, en séance publique, immédiatement après la clôture du scrutin.

Le président du conseil régional territorialement compétent adresse, sans délai, le procès-verbal des élections au président du conseil national de l'ordre qui procède de la proclamation des résultats définitifs des élections.

Art. 8. - Après chaque élections, le président du conseil national adresse, sans délai, le procès-verbal des élections aux ministres de l'agriculture et de la santé publique et au procureur général près la cour d'appel de Tunis.

Chapitre II

Organisation du conseil national

Art. 9. Les membres du conseil national élient parmi eux un président, deux vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint pour deux ans au vote secret et à la majorité des voix des membres.

Art. 10. - Le conseil national se réunit au moins deux fois par mois, sur convocation de son président et chaque fois que la moitié de ses membres au moins le demande. Ses délibérations ne sont valables que si la moitié des membres au moins sont présents.

Trois absences consécutives non justifiées d'un membre du conseil national entraînent d'office sa démission.

Art. 11. - Les délibérations du conseil national sont tenues à huit-clos. Aucune personne étrangère au conseil ne peut assister à ses délibérations.

Toutefois, le président du conseil national peut inviter un représentant du ministère de l'agriculture, un représentant du ministère de la santé publique et un conseiller juridique à assister également aux travaux du conseil avec voix consultative.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En Cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 12. - En cas d'empêchement ou de maladie du président, le conseil national est présidé par le vice-président le plus ancien dans le classement au tableau de l'ordre ou, à défaut, par le deuxième vice-président ou, à défaut, par le secrétaire général du conseil national.

Art. 13. - Un registre côté et paraphé par le président doit contenir les comptes rendus de toutes les séances du conseil national. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire de séance. Ils sont signés par lui et par le président de séance et approuvés par le conseil national.

Le secrétaire de séance est désigné par le président de séance parmi les membres présents.

Art. 14. - En cas de démission collective du conseil national ou de la majorité de ses membres en cours de mandat, le président ou, à défaut, le vice-président le plus ancien dans le classement au tableau de l'ordre ou, à défaut, le deuxième vice-président ou, à défaut, le secrétaire général, doit convoquer dans les quinze jours qui suivent une assemblée générale extraordinaire des électeurs à l'effet de procéder à de nouvelles élections.

Les candidats au conseil national doivent faire acte de candidature par lettre recommandée avec accusé de réception 48 heures au moins avant la date prévue pour les élections.

Dès leur réception, les noms des candidats seront affichés au siège du conseil national. La liste des candidats sera close 48 heures avant l'ouverture du scrutin.

Les convocations pour les élections devront parvenir aux intéressés cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 15. - Le renouvellement de la moitié du conseil national issu des premières élections faites conformément à ce décret se fait par tirage au sort.

Art. 16. - Les ministres de l'agriculture et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1146 du 20 mai 1998.

Monsieur Hichem Ben Jennet, médecin vétérinaire principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale à la direction générale de la production animale au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 98-1147 du 20 mai 1998.

Monsieur Maâtoug Yahyaoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Béja.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-1148 du 20 mai 1998.

Monsieur Ali Zouba, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de coordinateur du pôle régional de recherche-développement agricole du sud-ouest Aride et Oasien relevant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Par décret n° 98-1149 du 20 mai 1998.

Monsieur Mustapha Bendag, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service technique à l'unité de gestion par objectifs du système d'information pour la promotion de l'aquaculture en méditerranée.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 mai 1998, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation de l'assiette des terrains de parcours collectifs à soumettre au régime forestier du périmètre Ouled Tlil sis à la délégation de Sidi Ali Ben Aoun du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier et notamment les articles 58 et 59 du dit code,

Vu le décret n° 90-1238 du 1er août 1990, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission chargée de délimiter l'assiette des terrains de parcours à soumettre au régime forestier et notamment son article 4,

Vu le procès-verbal de la commission régionale de délimitation de l'assiette des terrains de parcours du gouvernorat de Sidi Bouzid réunie en date du 11 décembre 1997,

Arrête :

Article unique - Est approuvé le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Sidi Bouzid annexé au présent arrêté daté du 11 décembre 1997, relatif à la délimitation des terrains de parcours collectifs du périmètre Ouled Tlil couvrant une superficie de 118ha 93ares à soumettre au régime forestier situé à la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, gouvernorat de Sidi Bouzid tels que délimités par un liséré vert sur le plan annexé au présent arrêté.

Tunis, le 20 mai 1998.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

**Avis aux épargnants auprès
de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne
titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans**

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.